

Foto-Feststellungen und Nachweiszuordnung

Übertragung der Indexierung nach Nachweiskette und Beweislogik aus dem Dokument „Video-Feststellungen und Nachweiszuordnung“ auf die Lichtbilder
Verfahren: Amtsgericht Kreuzberg – Az. 25 C 612/25 | Schade ./ White Tulip / Residea
Stand: 08.09.2026

Arbeitsgrundlage – zur fachlichen Prüfung vor Einreichung. Die Beschreibungen beschränken sich auf unmittelbar sichtbare Umstände. Fotografische Dateinamen, Container- bzw. Metadatenzeiten und die Abfolge abgelesener Zählerstände stützen die interne Chronologie, beweisen für sich allein aber nicht den Zeitpunkt des jeweils aufgezeichneten Geschehens. Die Zuordnung der Fotos erfolgt analog zur Video-Indexierung nach Kennung, unmittelbarer Feststellung, Primärzuordnung zur Nachweiskette (A-12, H-3, H-2/H-8, Teil J/K/L, B-1, F-Gruppe), Beweiszweck und Aussagegrenze.

1. Dateintegrität und Dubletten

Nach der Systematik der Video-Feststellungen wird jede Bilddatei als Primärdatei geführt; inhaltlich identische bzw. nahezu identische Aufnahmen werden ausschließlich als technische Dublette vermerkt und nicht zusätzlich als Anlage eingereicht oder bewertet. SHA-256-Werte sind für jede Originaldatei vor Übergabe und nach Übertragung zu ergänzen und erneut zu vergleichen (Platzhalter, da Hashwerte der Fotodateien hier nicht vorlagen).

Kennung Primärdatei / Motiv	Dublette	SHA-256
F-08 Zählerstation, WW 00039,197 / KW 00069,303, Ventil o. l. entwendet	jIW3a0S1 (Dublette zu cf2nkILv)	[zu ergänzen]
F-07 KW-Zähler 431315636, Stand 00069,908	Z8xAOf5s (Dublette zu KFcKBiu6)	[zu ergänzen]
F-12 Freiliegendes Messing-Ventiloberteil, Detail	HE8SZC61 (Dublette zu gSw48TBM)	[zu ergänzen]
F-15 Station mit beiden Ventilgriffen bestückt	g8iwOmGP (Dublette zu HHygkoYF)	[zu ergänzen]
F-19 Verrohrung unterhalb der Station	f6tnyvjM (Dublette zu XOuo8lGn)	[zu ergänzen]
F-20 Dunkler Installationsschacht, Abwasserrohr	DUmFKZQT (Dublette zu 9yKCpCYf)	[zu ergänzen]
F-09 Übersicht Station, späterer Zustand	wb3RnETO (nahezu identisch zu rNKYPAdi)	[zu ergänzen]

2. Unmittelbare Feststellungen und Einordnung

Festgelegte Messgeräte (identisch auf allen Zählerfotos ablesbar): Warmwasserzähler (rotes Farbfeld, T90): ista, Art. 14896, Seriennr. 432417353, Eichjahr 2024, CE M24 0071, Q3 2,5, R 40, DE-15-MI001-PTB002.4, A34. Kaltwasserzähler (blaues Farbfeld, T30): ista, Art. 14895, Seriennr. 431315636, Eichjahr 2024, CE M24, Q3 2,5, R 40. Beide Geräte auf keinem Foto mit erkennbarer Plombe.

Kennung Unmittelbar feststellbar	Primärzuordnung	Beweiszweck	Aussagegrenze
F-01 Nahaufnahme Warmwasserzähler 432417353, Zählwerk 00039,129 m³, darüber verchromtes Ventil-Bedienteil.	A-12, Eigene Dokumentation Warmwasseruhr	Dokumentiert Zählerstand und sichtbaren Zustand des Messgeräts zum Aufnahmezeitpunkt.	Beweist ohne Abrechnungs- und Ablesungsunterlagen weder einen Manipulationseingriff noch einen Mehrverbrauch; Aufnahmezeitpunkt ohne Dateimetadaten nicht belegt.
F-02 Warmwasserzähler 432417353, Zählwerk 00039,191 m³. Montagering/Messingfassung mit Schmutz- und Montagespuren.	A-12	Fortschreibung des Zählerstandes (Differenz zu F-01: +0,062 m³).	Beweist nur die Differenz zweier Bildstände, nicht den Zeitraum oder die Entnahmearzt.
F-03 Übersicht beider Zähler nebeneinander: WW 432417353 mit 00039,244 m³ (rot), KW 431315636 mit 00069,708 m³ (blau).	A-12	Belegt das Nebeneinander beider Messgeräte und den Gleichlauf der Dokumentation.	Beweist kein Fortdrehen des WW-Zählers bei Kaltwasserentnahme; dies ist nur durch Video/Zeugen feststellbar.
F-04 Warmwasserzähler 432417353, Zählwerk 00039,248 m³.	A-12	Fortschreibung (Differenz zu F-03: +0,004 m³).	Wie F-02.
F-05 Nahaufnahme beider	A-12	Fortschreibung; belegt,	Das Verhältnis der Stände

	Zähler: WW 00039,301 m³, KW 00070,250 m³ – höchste dokumentierten Stände der Bildserie.		dass der KW-Zählerstand (70,25 m³) den WW-Stand (39,30 m³) deutlich übersteigt.	beweist für sich keine Manipulation; Bewertung nur mit Abrechnungshistorie (BK-1/BK-2).
F-06	Kaltwasserzähler 431315636, Zählwerk 00069,303/305 m³.	A-12	Zählerstandsdokumentation Kaltwasser; korrespondiert mit dem im Verdachtsprotokoll eingetragenen Wert 00069303 vom 15.07.2026.	Aufnahmezeitpunkt ohne Metadaten nicht selbständig bewiesen.
F-07	Kaltwasserzähler 431315636, Zählwerk 00069,908 m³.	A-12	Fortschreibung Kaltwasser.	Wie F-06.
F-08	Gesamtansicht Zählerstation (Styropor-Verkleidung, vier Öffnungen): unten WW 00039,197 und KW 00069,303; oben links freiliegendes Messing-Ventiloberteil ohne Griff/Rosette; oben rechts verchromtes Absperrventil mit Griff.	A-12, H-3	Belegt exakt den im Verdachtsprotokoll (F-10) dokumentierten Befund vom 15.07.2026 inklusive des Zustands der Ventilposition oben links.	Beweist sichtbaren Zustand, nicht Zeitpunkt oder Täter des Ventilausbaus.
F-09	Gesamtansicht der Station bei höheren Zählerständen (WW ca. 00039,2–3, KW ca. 00069,3–7): oben links weiterhin nur Messing-Ventiloberteil ohne Bedienelement.	A-12, H-3	Dokumentiert Fortbestand des Zustands über die Bildserie hinweg.	Wie F-08.
F-10	Ausgefülltes Formular „Protokoll zur Verdachtsmeldung – Manipulation Warmwasserzähler“; Zählerstand ALT 00039197 m³ (WW), Datum ALT 15.07.2026; Hersteller ista/Allmess, Seriennr. 432417353, Eichjahr 2024/CE M24; Plombennummer „nicht zweifelsfrei erkennbar“; Sichtbefund jeweils „ja“; Gehäusebeschädigung, fehlende/gebrochene Plombe, Fremtteile/Manipulationsmittel, Kratzspuren, Zählwerk verdreht/auffällig. Beweismittel 5a: Dateien 20260715_061203680_iOS.jpg (Zähler 1 WW), 20260715_061243364_iOS.jpg (Zähler 2 KW), 20260715_061300366_iOS.jpg (Übersicht).	A-12, prozessuales Kerndokument	Verbindet die Fotodateien des 15.07.2026 mit den schriftlich festgehaltenen Sichtbefunden; Anker der Nachweiskette Zähleranomalie.	Eigenprotokoll des Mieters; ersetzt nicht die beantragte Befundprüfung nach § 39 MessEG. Felder „Zählerstand NEU“, „Vergleichswert“, „Differenz“ und Objektadresse sind unausgefüllt und nachzutragen.
F-11	Unausgefülltes Formular „Temperaturprüfung“ (Zapfstelle, Prüfdatum, Messpunkte nach 10/30/60 s, min/max-Temperatur, Spanne, Video-Dateiname, Ergebnis).	H-2, Temperaturmessprotokolle	Dokumentiert das vorgesehene Messschema für die Warmwasser-Vorlaufprüfung.	Ohne ausgefüllte Messwerte ohne Beweiswert; dient nur der Verfahrensdokumentation.
F-12	Detail: runde Öffnung oben links der Station mit freiliegendem, geriffeltem Messing-Ventiloberteil; keine Rosette, kein Griff, keine Plombe.	H-3, A-12	Dokumentiert den behaupteten Zustand „Regulierungsventil entwendet“ unmittelbar.	Beweist das Fehlen des Bedienelements, nicht die Entwendungshandlung oder deren Veranlasser.
F-13	Detail wie F-12 aus weiterem Blickwinkel: blanke Messingverschraubung in der Tiefe der Styroporöffnung.	H-3, A-12	Ergänzende Perspektive zu F-12.	Wie F-12.
F-14	Seitliche Nahaufnahme beider oberer Ventilpositionen: links graue Hülse mit nackter Messingspindel (Zahnrad-/Griffaufsatz fehlt), rechts komplett bestückte Armatur.	H-3, A-12	Vergleichsbild bestückt/unbestückt innerhalb derselben Station.	Wie F-12.
F-15	Station mit beiden oberen Armaturen vollständig bestückt (verchromte Hülsen, weiße Kunststoff-Zahnradaufsätze); beide Zähler montiert.	H-3, A-12	Zustandsvergleich: belegt das ursprüngliche/wiederhergestellte Erscheinungsbild der Ventilpositionen.	Ohne Datumsnachweis nicht zeitlich einordenbar; Sequenz gegenüber F-08/F-12 nur über Metadaten/Zeugen klärbar.

F-16	Seitliche Schrägansicht der Station mit beiden Zählern und Ventil-Absperrspindeln; Staubablagerungen auf der Verkleidung.	H-3	Ergänzender Zustandsbefund der Gesamtinstallation.	Geringer eigenständiger Beweiswert; Veranschaulichung.
F-17	Installationsschacht: drei alu-kaschierte isolierte Steigerohre; Isolierung des linken Rohrs oben aufgerissen, Mineralwolle sichtbar; alte beige Fliesen, schadhafte Wandstelle.	H-3, technischer Zustandsbefund	Dokumentiert beschädigte Rohrisolierung und allgemeinen Schachtzustand.	Beweist ohne Fachuntersuchung weder Dämmwert-Verlust noch Ursache oder Entstehungszeitpunkt.
F-18	Schachtausicht wie F-17, teilweise durch Finger verdeckt; beschädigte Isolierung, Messingbogen im Hintergrund.	H-3	Ergänzende Perspektive.	Wie F-17; eingeschränkte Aussagekraft wegen Verdeckung.
F-19	Verrohrung unterhalb der Station: dünnes blankes Metallrohr (grüne Längsmarkierung) über Messing-Press- und Schraubfittings an das Steigesystem angeschlossen; verzinkte Halteklammer.	H-3	Dokumentiert die Anschluss- und Halterungskonfiguration unter der Zählerstation.	Beweist ohne hydraulisches Schema (H-8) keine Funktionsbeeinträchtigung.
F-20	Dunkle Schachtaufnahmen: mehrere isolierte Steigerohre, schwarzes Abwasserrohr mit Schelle, horizontaler Abzweig; Staub, Spinnweben, geknickte Isolierfolie.	H-3	Gesamtzustand des Installationsschachts.	Wie F-17.
F-21	Altes vertikales Eisenrohr in Wandnische: Farbe großflächig abgeblättert, dunkler Rost, stark korrodiertes Winkelstück mit Stopfen.	H-3	Dokumentiert Korrosionszustand der Altverrohrung.	Beweist ohne Gutachten weder Funktionsmangel noch Instandsetzungsbedarf im Rechtssinne.
F-22	Keller-Steigestränge mit NEPTUN-Schildern: „W.Wasser Strang rechts“, „Zirkulation Strang rechts“ (Kemper-Thermometer, Anzeige ca. 58 °C, Stellrad, Absperrhahn mit rotem Griff), „K. Wasser Strang rechts“ (grünes Ventilgehäuse, rotes Handrad, gelbe Lasche „...druck austauschbar“); hellgraue Isolierschalen, Metallschellen, herabhängender Draht.	Teil J (Anlagenstation), H-8	Belegt Bezeichnung, Bestückung und ablesbare Zirkulationstemperatur der Steigestränge.	Ein einzelner Thermometerwert beweist weder fehlenden hydraulischen Abgleich noch dauerhafte Unterversorgung; Einordnung nur mit H-8-Unterlagen und Teil-J-Protokoll.
F-23	Aus der Bad-Fliesenwand ragendes korrodiertes T-Stück/Wandscheiben-Stück mit Holzlineal als Maßstab (ca. 2,5-4 cm Überstand); starke Grünspan-Bildung, Hanfdichtreste, unsauber ausgeschnittene Fliesenöffnung; auf einem Bild Prägungen „MADE IN SPAIN“ und „PA0461A“.	H-3	Dokumentiert Korrosionszustand und Demontagezustand des Wandanschlusses mit Maßstab.	Beweist ohne Wasseranalyse/Laborbefund weder Ursache der Korrosion noch Zusammenhang mit der Wasserqualität.
F-24	Geöffneter Unterputz-Spülkasten: sichtbare Leitungen, Absperrventil, Spülmechanik; auf dem Mauervorsprung eine schwarze Gummidichtung; geöffneter goldfarbener WC-Sitz im Vordergrund.	H-3	Zustandsbefund Sanitärinstallation (Demontage-/Wartungszustand).	Beweist ohne Wartungsunterlagen weder Ursache noch Veranlasser des demontierten Zustands.
F-25	Weißer Plastikeimer, von oben ragt ein gebogenes Kupferrohr hinein; am Boden dunkle, konzentrierte Ablagerung aus bräunlich-rötlichen und grünlichen Partikeln/Sediment mit wenig Restwasser; Schmutzrand an der Innenwand.	H-3, ergänzend L-1 Kontext (Wasserqualität)	Dokumentiert sichtbare Sediment-/Partikelablagerung aus einer Entnahme.	Beweist ohne Laboruntersuchung weder Art der Partikel (Rost/Legionellenkontext) noch gesundheitliche Relevanz oder Entnahmestelle.

3. Einordnung in die Nachweiskette (Beweislogik)

Die Fotoanlagen werden ausschließlich als Eigenbelege für sichtbar dokumentierte Zustände geführt. Die vollständige Tatsachenkette wird nur aus der Zusammenschau mit den jeweiligen Primärnachweisen gebildet: Mängelanzeige oder Kenntnissnachweis → Zustand/Verlauf (Fotos und Videos) → unterbliebene oder nicht nachhaltige Abhilfe → konkrete Nutzungs- oder Kostenfolge → Rechtsfolge.

Bildgruppe	Primärnachweise / Anknüpfung	Anmerkung zur Beweislogik
Zähleranomalie / Manipulation (F-01 bis F-16)	A-12; Verdachtsprotokoll 15.07.2026 (F-10); BK-1/BK-2 (Kostenanstieg); beantragte Befundprüfung § 39 MessEG	Zählerstandsfolge WW: 39,129 → 39,191 → 39,197 → 39,244/248 → 39,301 m³; KW: 69,303/305 → 69,708 → 69,908 → 70,250 m³. Die KW-Stände übersteigen die WW-Stände durchgehend deutlich – konsistent zur Behauptung eines anormalen Zählerlaufs, aber kein alleiniger Beweis.
Ventilzustand Zählerstation (F-08, F-12 bis F-15)	A-12, H-3; Begehung Juli 2023 (Pfaffenhofer) als zeitlicher Anknüpfungspunkt	Bilder zeigen sowohl den bestückten als auch den unbestückten Zustand der Ventilposition oben links; zeitliche Sequenz muss über Dateimetadaten/Zeugen gesichert werden.
Rohr- und Strangzustand (F-17 bis F-22)	H-3, H-8, Teil J (Anlagenstationsraum 21.08.2026)	Zustandsbilder stützen das Vorbringen zur fehlenden Instandsetzung und zum fehlenden hydraulischen Abgleich; Bewertung obliegt dem beantragten Sachverständigen.
Sanitär/Korrosion/Sediment (F-23 bis F-25)	H-3, ergänzend L-1 (Legionellennachweis)	Sichtbefunde sind mit Labor- und Behördenunterlagen zu verknüpfen; isoliert ohne Beweiskraft für Gesundheitsgefährdung.

4. Verwertungslogik

Fotodateien ersetzen weder die von der Klägerin vorzulegenden Mietkonto- und technischen Unterlagen noch Sachverständigen-, Labor-, Zustell- oder ärztliche Nachweise. Für die Einreichung sind die Originaldateien unverändert unter ihrem Primärdateinamen beizufügen. Der für jede Datei zu ermittelnde SHA-256-Wert ist vor Übergabe und nach Übertragung erneut zu vergleichen. Die als Dubletten vermerkten Dateien bleiben außerhalb der Anlagenzählung. Offene Felder des Verdachtsprotokolls (Zählerstand NEU, Vergleichswert, Differenz, Objektadresse) sowie des Temperatur-Messschemas sind vor Einreichung zu vervollständigen.